



**PUTUSAN**

**Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRIZAL alias NASRI bin SAAD (alm.);**  
Tempat Lahir : Dabo Singkep;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/8 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Hanglekir RT 004 RW 003, Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIZAL alias NASRI bin SAAD (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024*



pengangkutan, mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 9 (sembilan) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO type A7 berwarna hitam dengan IMEI 867939043408237,
- 1 (satu) buah *simcard* Simpati dengan Nomor 823866466362;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor rangka MH35TP0065K6207 dan nomor mesin 5TP855446 warna hitam kombinasi *orange* dengan Plat Nomor BP 2268 LA,
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 0183888 atas nama Khairiyah;

Dikembalikan kepada Saksi Khairil alias Khairul bin Usman Tamah (alm.);

- 1 (satu) kampil karung beras berisikan pasir timah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 23 November 2023 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIZAL alias NASRI bin SAAD (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO type A7 berwarna hitam dengan IMEI 867939043408237;
    - 1 (satu) buah *simcard* Simpati dengan Nomor 823866466362;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor rangka MH35TP0065K6207 dan nomor mesin 5TP855446 warna hitam kombinasi *orange* dengan Plat Nomor BP 2268 LA;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 0183888 atas nama Khairiyah;
- Dikembalikan kepada Saksi Khairil alias Khairul bin Usman Tamah (alm.);
- 1 (satu) kampil karung beras berisikan pasir timah;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 132/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 3 Januari 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 23 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga pada tanggal 8 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (berat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Selain itu, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah cukup didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif tentang fakta-fakta hukum menyangkut keterbuktian cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa, skala dampak dari perbuatan Terdakwa, semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta juga sifat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga karenanya pidana tersebut telah dirasa adil serta telah mengusung segenap esensi pemidanaan yang relevan, yang dalam hal ini terutama dalam esensi untuk memberikan efek jera dan pembelajaran agar delik serupa tidak lagi terulang dilakukan baik oleh Terdakwa maupun pihak lainnya di masyarakat, dan karenanya tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai dan mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024



tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LINGGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001s**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2024